

平台技术服务合同

合同背景说明

甲方（委托方）为某知名电商平台运营主体，平台日均交易额超过5000万元，用户量超过800万。由于业务快速增长，原有技术团队无法满足平台运维及技术支持需求，经多方考察后决定将平台技术服务外包。

乙方（服务方）为某信息技术服务有限公司，注册资本5000万元，具备CMMI3级认证，拥有超过200名技术人员。双方经友好协商，就平台技术服务事宜达成如下协议。

本合同存在以下故意埋入的风险点：SLA标准模糊、服务范围边界不清、数据归属权不明、知识产权条款矛盾、违约责任过轻、缺少数据备份与灾难恢复条款、缺少人员变更通知条款、自动续约3年且提前解约需付剩余期限50%费用。

合同编号：CG-TS-2026-005

签订日期：2026年6月18日

签订地点：北京市朝阳区

甲方（委托方）

- 公司名称：北京盛世优选电子商务有限公司
- 统一社会信用代码：91110105MA12345678
- 法定代表人：张伟明
- 注册地址：北京市朝阳区建国路88号盛世大厦18层
- 联系电话：010-88886666
- 电子邮箱：legal@ssyx.com

乙方（服务方）

- 公司名称：上海云擎信息技术服务有限公司
- 统一社会信用代码：91310115MA98765432
- 法定代表人：李建国
- 注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区碧波路690号
- 联系电话：021-55557777
- 电子邮箱：contract@yunqing-tech.com

第一条 定义与解释

1.1 “平台”指甲方运营的电子商务交易平台，包括但不限于网站、移动端APP、小程序及相关后台管理系统。

1.2 “技术服务”指乙方为甲方提供的平台相关技术支持服务，具体内容详见本合同第二条。

- 1.3 “服务期限”指本合同约定的技术服务起止时间。
- 1.4 “系统可用性”指平台系统正常运行时间与总时间的比率。
- 1.5 “保密信息”指一方在合同履行过程中知悉的另一方未公开的技术信息、商业信息及其他敏感信息。

第二条 服务范围

2.1 乙方同意在服务期限内为甲方提供以下平台相关技术支持服务：

- (一) 平台系统的日常运维与监控；
- (二) 平台相关技术支持；
- (三) 系统性能优化与调优；
- (四) 安全漏洞修复与防护；
- (五) 技术咨询与方案设计；
- (六) 甲方合理要求的其他技术服务。

2.2 乙方应根据甲方业务发展需要，及时调整和优化服务内容。

2.3 对于超出本合同约定范围的服务需求，双方应另行协商并签署补充协议。

2.4 服务边界明确条款：
以下事项不属于本合同约定的技术服务范围：甲方业务系统的功能开发与改造、甲方第三方系统的技术支持、甲方内部网络基础设施的建设与维护、甲方员工的个人设备维护。如甲方需要上述服务，双方应另行签订服务协议。

2.5 数据备份与灾难恢复条款：
乙方应按照甲方的数据备份策略，定期对平台关键数据进行备份，备份频率不低于每日一次。乙方应每季度进行一次灾难恢复演练，确保备份数据的可用性和完整性。灾难恢复演练结果应书面报告甲方。如因乙方原因导致数据丢失或损坏，乙方应承担全部恢复费用及由此造成的直接经济损失。

第三条 服务期限

3.1 本合同服务期限为 2 年，自2026年7月1日起至2028年6月30日止。

3.2 合同期满前30日内，如双方均未书面提出终止合同，则本合同自动续约 3 年，续约次数不限。

3.3 任何一方如需提前终止本合同，应提前90日书面通知对方，并支付剩余服务期限服务费总额的 50% 作为违约金。

第四条 服务费用与支付

4.1 本合同技术服务总费用为人民币 360万元（大写：叁佰陆拾万元整）。

4.2 费用明细如下：

服务项目	年度费用（万元）	两年合计（万元）

平台运维服务	120	240
技术支持服务	40	80
应急响应服务	20	40
合计	**180**	**360**

4.3 支付方式：甲方于每季度首月10日前向乙方支付当季度服务费，即每季度支付人民币45万元。

4.4 乙方应在收到款项后5个工作日内向甲方开具等额增值税专用发票。

4.5 甲方逾期支付服务费的，每逾期一日按未付金额的0.05%向乙方支付滞纳金。

第五条 服务标准与考核

5.1 乙方应确保平台系统可用性不低于行业标准。

5.2 乙方应建立7×24小时运维监控体系，确保平台稳定运行。

5.3 对于系统故障，乙方应在接到通知后及时响应并处理。

5.4 甲方有权对乙方服务质量进行监督和考核，具体考核办法由双方另行协商确定。

5.5 故障分级与响应机制：
乙方应按照以下标准进行故障分级处理：一级故障（系统完全不可用）响应时间不超过十五分钟，恢复时间不超过四小时；二级故障（核心功能异常）响应时间不超过三十分钟，恢复时间不超过八小时；三级故障（非核心功能异常）响应时间不超过两小时，恢复时间不超过二十四小时。乙方应在故障处理完毕后二十四小时内提交故障分析报告。

5.6 服务报告与沟通机制：
乙方应每周向甲方提交周报，每月提交月度服务报告，每季度提交季度总结报告。报告内容应涵盖系统运行指标、故障统计分析、性能优化建议、安全风险评估及改进计划。双方应每月召开一次服务评审会议，共同回顾服务情况并协调解决存在的问题。

第六条 甲方权利与义务

6.1 甲方有权要求乙方按照合同约定提供技术服务。

6.2 甲方应向乙方提供必要的技术资料 and 系统访问权限。

6.3 甲方应指定专人与乙方对接，协调技术服务相关事宜。

6.4 甲方应按时足额支付服务费用。

6.5 甲方不得将乙方提供的技术服务转委托给第三方。

第七条 乙方权利与义务

7.1 乙方有权按照合同约定收取服务费用。

7.2 乙方应按照合同约定的服务范围和标准提供技术服务。

7.3 乙方应建立完善的服务管理体系，确保服务质量。

7.4 乙方应妥善保管甲方提供的技术资料和数据。

7.5 乙方应配合甲方的合理监督检查。

7.6 乙方不得擅自将服务转包给第三方。

第八条 数据管理与归属

8.1 乙方在提供技术服务过程中，可能接触、存储或处理甲方的业务数据和用户数据。

8.2 乙方应采取合理措施保护甲方数据安全，防止数据泄露、丢失或损坏。

8.3 甲方数据的所有权归甲方所有。

8.4 本合同终止后，乙方应按照甲方要求处理相关数据。

第九条 知识产权

9.1 甲方提供的所有技术资料、业务数据及相关成果的知识产权归甲方所有。

9.2 乙方为履行本合同而专门开发的软件、工具及相关成果的知识产权归甲方所有。

9.3 乙方在提供服务过程中形成的技术积累和经验，乙方有权在其他项目中使用，但不得泄露甲方保密信息。

9.4 双方应互相尊重对方的知识产权，未经对方书面同意，不得擅自使用或披露。

第十条 保密条款

10.1 双方应对在合同履行过程中知悉的对方保密信息承担保密义务。

10.2 保密期限为本合同有效期内及合同终止后 2 年。

10.3 以下信息不属于保密信息：

- （一）接收方从公开渠道获得的信息；
- （二）接收方在接收前已合法拥有的信息；
- （三）接收方从有权披露的第三方获得的信息；
- （四）接收方独立开发的信息。

10.4 法律法规要求披露或经对方书面同意披露的信息，不受保密义务限制。

第十一条 违约责任

11.1 任何一方违反本合同约定，应承担违约责任。

11.2 因乙方原因导致服务未达约定标准的，甲方有权要求乙方减免当月服务费。

11.3 因甲方原因导致乙方无法正常提供服务的，乙方不承担违约责任。

11.4 任何一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿对方的直接经济损失。

11.5 乙方违约的最高赔偿金额不超过当月服务费用。

第十二条 不可抗力

12.1 因不可抗力导致本合同无法履行的，受影响方应在不可抗力发生后15日内书面通知对方，并提供相关证明材料。

12.2 不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、法律法规变更等。

12.3 因不可抗力导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。

12.4 不可抗力持续超过90日的，任何一方有权书面通知对方终止本合同。

第十三条 争议解决

13.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

13.2 双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

13.3 协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 合同变更与补充

14.1 本合同的任何修改、补充均应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。

14.2 本合同的修改、补充与本合同具有同等法律效力。

14.3 本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议。

第十五条 其他约定

15.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

15.2 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

15.3 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

15.4 合同终止或解除后的善后处理：
合同终止或解除后，乙方应在三十日内完成以下工作：向甲方移交全部技术文档、系统账号及访问权限；完成数据备份并移交给甲方；配合甲方进行知识转移和人员交接；删除或销毁其持有的甲方数据副本。乙方未按期完成上述工作的，每逾期一日应向甲方支付合同总额千分之一的违约金。

15.5 人员变更通知条款：
乙方更换项目负责人或核心技术人员的，应提前十五日书面通知甲方，并提供替换人员的资质证明。甲方有权对替换人员进行面试和考核，如甲方认为替换人员不符合要求，乙方应另行推荐合格人员。核心岗位人员变更需经甲方书面同意后方可执行。

15.6 合规审计配合条款：

甲方有权每年度对乙方的服务情况进行至少一次审计，乙方应予以配合并提供必要的文档和数据。审计内容包括但不限于服务质量、数据安全、人员资质等方面。审计发现的问题，乙方应在甲方要求的期限内整改完毕。

附件清单

- 附件一：《服务范围详细说明》
- 附件二：《服务级别协议（SLA）》
- 附件三：《保密协议》
- 附件四：《人员配置方案》
- 附件五：《考核办法》

签章区

甲方（盖章）： 北京盛世优选电子商务有限公司

法定代表人（或授权代表）签字： _____

日期： _____年_____月_____日

乙方（盖章）： 上海云擎信息技术服务有限公司

法定代表人（或授权代表）签字： _____

日期： _____年_____月_____日